PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN

KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR: 415.1 / 7058
NOMOR: 415.1 / 20.735

TENTANG

PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP-el) UNTUK LAYANAN BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Pada hari ini, Senin tanggal Tujuh bulan Oktober tahun Dua Ribu Sembilan Belas (7-10-2019), yang bertanda tangan di bawah ini:

I.	Ir. SUGENG RIYANTO, MSc.	:	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Semarang Jalan Menteri Supeno Nomor 17, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 821.2/22/2019 tanggal 25 Januari Tahun 2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**
II.	Drs. TAVIP SUPRIYANTO, M.SI	:	Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Semarang Jalan Pemuda Nomor 1,

Dipindai dengan CamScanner

berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 821.2/22/2019 tanggal 25 Januari Tahun 2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sah mewakili Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

Menindaklanjuti Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 460/96 Tahun 2019 Tanggal 4 September 2019 Perihal Izin Pemanfaatan Data dan Akses Data Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Kepada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Bahwa dalam rangka meningkatkan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah, tertib administrasi Wajib Pajak dan Retribusi Daerah serta mengoptimalkan pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah, maka PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerjasama.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);

Dipindai dengan CamScanner

6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
7. Instruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor : INS/03/M/X/1999, Nomor : 29 Tahun 1999, Nomor : 6/IMK.014/1999, tanggal 11 oktober 1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap dalam penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, tanda nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 32) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 92);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 112);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1228);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);

Dengan ini **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP el) Untuk Layanan Badan pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam memanfaatkan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik untuk mendukung layanan identifikasi Wajib Pajak dan Retribusi Daerah melalui jaringan elektronik **PARA PIHAK**.

Dipindai dengan CamScanner

(2) Tujuan Perjanjian Kerjasama untuk terwujudnya kerjasama yang baik antara **PARA PIHAK** dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan identifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan melalui sinergi kompetensi, program dan aplikasi **PARA PIHAK**.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, pemanfaatan Data Kependudukan dan pemanfaatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP- el).

Pasal 3
PELAKSANAAN

(1) **PARA PIHAK** saling membuka dan/atau menerima hak akses data dalam pelaksanaan kerja sama ini dengan tetap berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(2) Pemadanan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi dan jaringan elektronik **PARA PIHAK**;
(3) **PARA PIHAK** menyediakan system informasi, perangkat keras dan jaringan elektronik yang digunakan sebagai sarana komunikasi dan/atau hubungan antar jaringan komputer *(host)*;
(4) Permintaan membuka dan/atau menerima hak akses data oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** berdasar pada NIK yang dientri dan/atau hasil pemindaian KTP elektronik yang digunakan sebagai *key* identifikasi;
(5) **PIHAK KESATU** melakukan verifikasi data NIK dan memberikan hak akses data sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 kepada **PIHAK KEDUA**.
(6) Pemadanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menggunakan jaringan komunikasi data tertutup (*Virtual Private Network*) **PARA PIHAK.**

Pasal 4
HAK PARA PIHAK

(1) **PIHAK KESATU** berhak:
a. mendapatkan identitas pejabat struktural sebagai pengelola hak akses dari **PIHAK KEDUA**;
b. menerima usulan nama-nama petugas pengguna akses/data dari **PIHAK KEDUA** melalui Pengelola Hak Akses;
c. memberikan persetujuan terhadap usulan **PIHAK KEDUA** tentang Pengelola Hak Akses dan Petugas Pengguna Data Kependudukan;
d. melakukan pengawasan pelaksanaan pemanfaatan data kependudukan yang dilakukan **PIHAK KEDUA**;

Dipindai dengan CamScanner

e. melakukan pengawasan pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA** untuk mencantumkan NIK dalam setiap dokumen yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA**;
f. mendapatkan hak akses secara terbatas untuk penarikan data yang dimiliki **PIHAK KEDUA** guna melengkapi *database* kependudukan;
g. mengetahui perangkat dan tenaga teknis yang ada di **PIHAK KEDUA** dalam mengakses data kependudukan;
h. melakukan *monitoring* terhadap **PIHAK KEDUA** dalam penggunaan perangkat pembaca KTP-el *(card reader)* dalam layanan **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KEDUA** berhak:
a. mendapatkan NIK yang telah dijamin ketunggalannya oleh **PIHAK KESATU**;
b. mendapatkan hak akses jaringan komunikasi data dari **PIHAK KESATU** untuk satu titik jaringan (host);
c. mendapatkan data kependudukan yang akurat/valid secara terbatas sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ;
d. mendapatkan spesifikasi teknis perangkat pembaca KTP-el (*Card Reader*) dari **PIHAK KESATU**;
e. menggunakan perangkat pembaca *(card reader)* KTP-el untuk membaca cip pada KTP-el;
mendapatkan bimbingan dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el dari **PIHAK KESATU** atas biaya **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5
KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
a. memberikan Nomor Induk Kependudukan, Data kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) yang sudah dijamin ketunggalannya;
b. memfasilitasi hak akses pemanfaatan dan menyediakan data kependudukan secara terbatas sebagaimana tercantum dalam Pasal 2;
c. menjamin dan bertanggungjawab atas kebenaran dan keakuratan data kependudukan;
d. memberikan spesifikasi teknis perangkat pembaca KTP-el *(card reader)* yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri;
e. memberikan bimbingan teknis dan pendampingan teknis tentang implementasi pemanfaatan NIK, data kependudukan dan perangkat pembaca KTP-el (*card reader*);
f. melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kerjasama.
g. melaporkan hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur secara berkala dalam waktu 6 (enam) bulan.

Dipindai dengan CamScanner

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

a. mencantumkan NIK yang sudah dijamin ketunggalannya dalam setiap proses permintaan data kependudukan secara elektronik;

b. menyediakan perangkat teknis, jaringan internet, penyediaan perangkat pembaca KTP elektronik (*card Reader*) serta menanggung biaya yang timbul atas penyediaan perangkat, jaringan dan biaya komunikasi data pada **PIHAK KEDUA** dalam rangka Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el);

c. menunjuk secara tertulis 1 (satu) orang pejabat tetap sebagai pengelola hak akses yang diberikan wewenang dan tanggung jawab mengelola komunikasi data kependudukan dan/atau hubungan jaringan komputer antar ***host***;

d. mengusulkan secara tertulis nama-nama pegawai tetap sebagai petugas pengguna data kependudukan melalui pengelola hak akses;

e. menyediakan perangkat dan tenaga teknis untuk pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan teknis tentang implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el serta penggunaan perangkat pembaca KTP-el *(card reader)*.

f. menjamin keamanan dan kerahasiaan data kependudukan dan hanya digunakan dalam pelayanan publik yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 6
PERNYATAAN DAN JAMINAN

(1) Penyediaan perangkat keras, jaringan elektronik dan pengembangan sistem informasi pertukaran data pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el dilakukan oleh masing-masing **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

(2) **PARA PIHAK** bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan dan kelengkapan data dan/atau informasi serta tidak memanfaatkan dan/atau memberikan untuk sistem informasi dan/atau kepada PIHAK LAIN di luar Perjanjian Kerjasama.

Pasal 7
PELAPORAN DAN EVALUASI

(1) **PIHAK KEDUA** membuat laporan berkala pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el setiap semester kepada **PIHAK KESATU**, bulan Juli untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.

(2) **PIHAK KESATU** melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala atas laporan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Tengah.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 8
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerjasama ini untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

(2) Pengajuan perpanjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan oleh **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian berakhir.

Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

(1) Dalam hal terjadi hal-hal di luar kemampuan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

(2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 10
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama berakhir apabila:

(1) Jangka waktu Perjanjian Kerjasama telah berakhir;

(2) Muncul norma baru dalam perundang-undangan;

(3) Atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri kerjasama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama berakhir.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERMASALAHAN

(1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

(2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12
ADDENDUM

(1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerjasama ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Dipindai dengan CamScanner

(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

(3) Ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan disusun dalam petunjuk teknis oleh tim teknis **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari P erjanjian Kerjasama ini.

Pasal 13
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAWA TENGAH
Drs. TAVIP SUPRIYANTO, M.Si	Ir. SUGENG RIYANTO. MSc.

Dipindai dengan CamScanner